

1500264-81.2021.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2164328/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 13108425 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 1270/20/410 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2164328 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON ERIK MARQUES

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500264-81.2021.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500264-81.2021.8.26.0300

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2164328/2021 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 13108425 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 1270/20/410 -

DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2164328 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON ERIK MARQUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

CLEITON ERIK MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo

33 c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, isto porque, segundo consta na denúncia, em data anterior ao dia 11 de setembro de 2020, às 10h20min, na Rodovia Cândido Portinari, km 323, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, adquiriu, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, nas dependências de estabelecimento prisional, drogas consistentes em: 0,120g (cento e vinte miligramas) da droga conhecida como "K4" contida em 03 (três) segmentos de papel cartonado, de cor laranja, de formato retangular, subdivididos em 14 (quatorze) quadrados, desprovidos de invólucro individual; e 1,670g (um grama e seiscentos e setenta miligramas) da droga conhecida como "K4", contida em 13 (treze) seguimentos de papel cartonado, de cor preta, de formato quadrado, subdivididos em 181 (cento e oitenta e um) quadrados, desprovidos de invólucro individual.

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2021, às fls. 128/129.

O réu foi devidamente citado (fls. 149) e apresentou defesa prévia às fls. 123/127.

Durante a instrução criminal, houve a oitiva de três testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Oportunidade em que a I. Representante do Ministério Público apresentou memoriais orais, nos quais, requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Nobre Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Alternativamente, em caso de condenação, postulou pela fixação da pena com base no mínimo legal, podendo o acusado apelar em liberdade, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal. Por fim, requereu a gratuidade da justiça, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Penal (fls. 178/183).

É, em síntese, o relatório.

II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou positiva pelo Boletim de Ocorrência nº 1270/2020 às fls. 09/10; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 11; pelo Laudo Pericial às fls. 20/22; pelas Fotografias às fls. 44/49; pelo Laudo Pericial às fls. 58/60, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu, ao ser interrogado, em fase inquisitorial, respondeu que alguém pegou documentos de seus familiares e usou-os para enviar a caixa do Sedex, a qual foi remetida em seu nome (fls. 14). Em juízo, afirmou que não sabe ler e escrever, alegando que recebeu o conteúdo de algum indivíduo que possui desavenças com ele, tendo em vista que já foi perseguido por criminosos. Alegou que não reconheceu a letra da caixa, apenas confirmou o nome da sua genitora. Além disso, relatou que a caixa era grande e que sua mãe sempre envia caixas pequenas, pois não possui boas condições financeiras. Por fim, declarou que já foi usuário de crack e que desconhece a droga K4.

A testemunha de acusação, agente penitenciário, César Almeida Leitão Shimizu, em fase inquisitiva, relatou que conduziu o Comunicado de Evento nº 205/2020, tendo em vista que no dia dos fatos, por volta das 10h20min, foi solicitado no setor de carceragem que o réu se apresentasse junto ao setor de inclusão para o recebimento do Sedex nº DM 345168534 BR. Alegou que o acusado chegou ao setor, reconheceu a remetente Eliana Rodrigues Marques como sendo sua mãe e, com assinatura em livro

próprio, autorizou a abertura da encomenda. Informou que ao abrir a caixa e revistar os produtos para entregar ao indiciado, logrou êxito em encontrar em uma cueca samba canção, 198 (cento e noventa e oito) pontos de substâncias análogas à K4 (maconha sintética). Diante dos fatos, tomou as providências cabíveis (fls. 12). Em juízo, reiterou seu depoimento de fase anterior, alegando que o acusado, a princípio, negou a propriedade da droga, no entanto, posteriormente confessou ser sua.

A testemunha de acusação, agente penitenciário, Marcos Alexandre Ribeiro Galvão, em fase extrajudicial, declarou que no dia dos fatos presenciou a abertura de uma caixa de Sedex destinada ao réu, tendo como remetente sua genitora, e que no interior da caixa foram encontrados 198 (cento e noventa e oito) pontos de substâncias análogas à K4 (maconha sintética) (fls. 13). Em juízo, da mesma maneira, reiterou seu depoimento de fase inquisitiva.

A testemunha de acusação, Eliane Rodrigues Marques, em fase policial, alegou que é genitora do acusado e que ele estava preso na Penitenciária de Jardinópolis/SP. Declarou que tomou conhecimento dos fatos ao receber uma carta do seu filho informando que alguém havia enviado Sedex em seu nome e que, devido ao conteúdo, foi entendido como contravenção penal. Disse que o réu não sabia quem havia enviado o objeto ilícito e que ele negou na Penitenciária que havia recebido de sua mãe, pois ela era evangélica e temente a Deus. Ademais, forneceu material caligráfico de próprio punho para perícia. Negou ter enviado o Sedex para seu filho contendo qualquer tipo de substância ilícita, tendo em vista que somente enviava doces, roupas, desodorante, cigarros e fumo de corda ao acusado (fls. 26). Em juízo, reafirmou todo seu depoimento e alegou que o objeto foi enviado de má-fé por indivíduo desconhecido. Disse que envia Sedex ao seu filho 01 (uma) vez por mês ao receber seu pagamento, no entanto, não há conteúdo ilícito. Afirmou que o acusado sempre foi usuário de drogas e que nunca foi internado em clínicas. Salientou, por fim, que ele depende de alguém para ler ou escrever as cartas, visto que não sabe.

O conjunto probatório é sólido e os depoimentos dos agentes penitenciários que atuaram no caso são ricos em detalhes, formando um conjunto coerente e harmônico. A prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva denunciada pelo Ministério Público.

O fato de serem as testemunhas, agentes penitenciários, por si só, não desabona seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminarem o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

Os agentes penitenciários não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo sua função. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade do ato realizado pelo agente, de sua alegação ser ratificada por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por ser este agente público que tem, no exercício de sua função, presunção juris tantum de que age correta e validamente.

De mais, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de

São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Outrossim, mesmo que os agentes não tenham visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos “(...) adquirir (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente adquira o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Sobre a comercialização de entorpecente, o entendimento majoritário: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Nesse diapasão, o modo como se deu a apreensão dos entorpecentes, além da maneira como a droga estava acondicionada, a quantidade de entorpecente, e as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, evidenciam que ao acusado estaria praticando a traficância nesta cidade.

No que concerne à causa de aumento, as provas demonstraram que o acusado adquiriu para dentro do Centro de Progressão Penitenciário, logo, nas dependências do estabelecimento prisional, a droga supramencionada para posterior venda, sendo de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Não paira dúvida, então, de que o réu adquiriu droga, sendo certo que o entorpecente era para venda e obtenção de lucro fácil, estando à conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

Destarte, inexistentes causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingue a punibilidade, reconheço a ocorrência do referido delito.

III. Dosimetria da pena

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são desfavoráveis ao réu, haja vista que há nos autos notícias de situações desabonadoras ao réu no tocante a maus antecedentes, conforme F.A. às fls. 104/113, motivo pelo qual fixo a pena 1/6 acima no mínimo legal, qual seja em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segunda fase, observo a presença da causa agravante estabelecida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, no que diz respeito à reincidência do agente, conforme Certidão às fls. 114/118, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem computadas, no entanto, verifico a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Por isso, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa,

fixados no piso legal.

Diante do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, é possível verificar que o acusado não faz jus à substituição, pois a pena restritiva de direitos não seria suficiente aos desideratos de prevenção e repressão do delito. O tráfico de entorpecentes é um cancro a ser extirpado do organismo social. Sabe-se, da experiência profissional, que grande parte dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa decorre do envolvimento dos seus autores com tóxicos. É notório, ainda, que a desgraça tem acometido inúmeras famílias, por obra da mercancia dessas substâncias. A isto a Justiça precisa responder de forma efetiva, “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (artigo 59 do Código Penal).

Assim, vejo empecilho insuperável à substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal), assim como o direito a suspensão do processo previsto no artigo 77 do Código Penal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu, considerando a gravidade do delito praticado é, inicialmente, fechado, conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/07.

IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal a fim de CONDENAR o acusado CLEITON ERIK MARQUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Expeça-se mandado de prisão.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do art. 58, §1º, cumulado com o art. 32, §1º, ambos da Lei nº 11.343/06, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA